

[별표]

거래정지사유에 따른 정지기간 및 정지대상
(제13조 제1항 관련)

거래정지사유	거래정지	
	기간	대상
1. 「조달사업법」 제22조제1항제2호에 해당하는 경우(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제12조에 따라 조달청장이 구축한 전자조달시스템에 상품의 원산지를 허위로 등록한 경우)	6월	품명
2. 「조달사업법」 제22조제1항제3호에 해당하는 경우(다른 계약상대자의 입찰·계약체결·계약이행 과정에서 전자세금계산서 등 관련 서류를 허위 작성하거나 위조·변조 등의 부정한 행위를 하는 것에 가담한 경우)	6월	업체
3. 「조달사업법 시행령」 제25조제1항제2호에 해당하는 경우(법 제21조에 따른 불공정조달행위의 조사에 정당한 사유없이 응하지 않은 경우)	1월	계약
☞ 정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고 귀속		
4. 「조달사업법 시행령」 제25조제1항제3호에 해당하는 경우(계약된 품목에 대한 거짓 정보의 등록 또는 유포 등으로 계약업무를 방해한 경우)		
가. 상품일반정보, 상품상세정보, 인증정보 등을 허위로 기재하거나 과장한 경우	6월	품명
나. 구체적 증거자료의 제시 없이 다른 계약상대자나 계약 담당공무원을 비방하거나 허위사실을 유포하여 계약 업무를 방해한 경우	6월	계약
5. 「조달사업법 시행령」 제25조제1항제4호에 해당하는 경우(계약된 품목과 관련된 권리관계, 인허가, 인증 등에 대한 점검에 응하지 않거나 변동사항을 통보하지 않은 경우)		
가. 제12조에 따른 변동사항 통보의무를 위반한 경우	1월	계약
(1) 1차 위반	1월	계약
(2) 2차 위반	3월	계약
나. 기타 계약담당공무원의 관련 권리관계, 인허가, 인증 등에 대한 점검 요청사항에 대하여 응하지 않은 경우		계약
☞ 계약의 점검 시까지		
6. 「조달사업법 시행령」 제25조제1항제5호에 해당하는 경우(계약된 품목을 원인으로 인명사고가 발생하는 등 안전성에 대한 신뢰가 훼손된 경우)		
가. 제품의 원인으로 인명사고가 있는 경우		
(1) 사망사고	12월	계약
(2) 부상사고	9월	계약
나. 기타 조달물자의 신뢰가 훼손 된 경우	6월	계약

7. 제13조제1항제7호가목에 해당하는 경우(정당한 이유 없이 사실 확인을 위한 계약 관련자료의 제출을 거부하거나 지연하는 경우)	1월	계약
☞ 정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고 귀속		
8. 제13조제1항제7호나목에 해당하는 경우(계약 조건 등에서 납품 시 시험성적서 등의 서류 제출을 요구하였음에도 이를 이행하지 아니한 경우)	1월	계약
☞ 정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고 귀속		
9. 제13조제1항제7호다목에 해당하는 경우(정당한 이유 없이 납품요구에 응하지 아니한 경우)	1월	계약
☞ 정지기간 종료일까지 거래정지 사유가 해소되지 아니할 경우 정지기간이 1개월씩 추가되며 총 정지기간이 3개월 초과 시 계약해지 및 계약보증금 국고 귀속		
10. 제13조제1항제7호라목 해당하는 경우(제8조(우대가격 유지 및 가격조사)를 위반한 경우		
가. 7일이 경과한 후에 통보한 경우 : 지체일수만큼 정지	-	업체
나. 우대가격 유지의무를 위반한 경우		
(1) 1차 위반	1월	품명
(2) 2차 위반	3월	품명
(3) 3차 위반	6월	품명
< 삭제 >		
다. 단가인하 요구에 불응할 경우 : 단가인하 시까지 거래정지	-	품명
라. 환수요구에 불응한 경우 : 환수 시까지 거래정지		품명
11. 제13조제1항제7호마목에 해당하는 경우(제11조(계약의 중간점검)에 따른 중간점검 기간 동안 중간점검을 신청하지 않은 경우) ☞ 계약의 중간점검 시까지	-	계약
12. 제13조제1항제7호바목에 해당하는 경우 (디지털서비스물에 등록된 인증, 우선(의무)구매대상 물품 등의 상품정보에 부합하지 않는 제품을 납품한 경우	2월	계약
13. 제13조제1항제7호사목에 해당하는 경우 (납품 시 납품요구서에 명시되지 않은 물품을 무상으로 제공한 경우) (1) 1회 적발 (2) 2회 적발	1월	계약

	3월	계약
14. 제13조제1항제7호아목에 해당하는 경우 (기타 정당한 사유 없이 계약 조건을 위반하여 수요기관의 사업추진에 지장을 초래한 경우)	1월	계약

※ 비고

- “품명”이라 함은 해당 세부품명이 거래정지대상임을 의미한다.
- “업체”라 함은 해당 계약상대자가 체결한 모든 제3자단가계약이 거래정지대상임을 의미한다.
- 수요기관의 협조를 받아 납품 현장점검 등의 결과에 따라 수개의 동일 위반사항이 있는 경우 이를 1회 적발로 간주하여 거래정지